

盈亏等内容。同案人孙某某称其与刘某某是合伙关系，其担任某公司负责人系因刘某某是教师，不便担任公司登记负责人；李某称刘某某是公司股东；邱某某称孙某某、刘某某均是公司老总；钟某某称孙某某、刘某某均是公司老板；证人马某称公司法人是孙某某，老板有两个，一个是孙某某，一个是刘某某。刘某某辩称其与宜宾分公司系技术合作关系，参与了项目技术管理，财务上他有过问项目分红，其余没有参与，其与其他公司的合作均是这种模式。其虽是教师，但可以创办企业，曾经也开过公司。其只是介绍孙某某与总公司老总认识并由孙某某成立某公司，其与总公司签订合作协议时类似于保证人角色，但其与总公司签订的合作协议并未实际履行，其也未交纳履约保证金。在签订合作协议前一天，总公司即已任命孙某某为某公司负责人，工商注册登记也表明孙某某才是某公司负责人，显然未按合作协议的约定履行。且某公司没有注册资本金，不能证实刘某某与孙某某有共同的资金投入，某公司的办公场所也系总公司划拨。故，总公司的情况说明以及孙某某的证言，不足以证明刘某某是某公司负责人，不足以证明刘某某与孙某某合伙成立某公司。其次，虽然李某、马某、钟某某、邱某某称刘某某系某公司股东或老板、老总，但并未陈述基于什么原因认为刘某某系宜宾分公司股东或老板、老总。某公司内部日常管理的签批材料、工资发放、公章管理、请示报告、微信聊天记录等书证证实，刘某某的确未参与公司的经营管理活动，员工也系向孙某某汇报而非请示刘某某。刘某某辩称其可以在职开办公司有政策依据，其与某公司仅是在项目上进行技术合作与其自身所具有的

专业背景吻合。刘某某与某公司进行技术合作，并非法律意义上的合伙人，更不能据此认定刘某某是宜宾分公司负责人，其不是某公司负责人，即不能成为单位犯罪中直接负责的主管人员，且其与某公司在项目上的合作模式，有盈利就分红，没盈利就不分红，其也不属某公司的员工，也不适宜以单位犯罪的其他直接责任人员的身份被追究刑事责任。最后，虽然刘某某在事故处理过程中，孙某某与他商量过委托专人处理保险理赔业务，其也同意，并且在事故处理过程中给付了部分资金，但其同时也是肇事车辆的车主，其上述行为不能得出其自认系某公司合伙人或负责人的结论。

三、本案是否区分主从犯

本案单位犯罪中，作为直接负责的主管人员孙某某和其他直接责任人员的李某、钟某某作用相当，不宜区分主从犯，依法按各自所起作用进行处罚。刘某某与周某某帮助被告单位某公司骗取保险赔偿金，二人均属从犯，依法可以从轻或减轻处罚。

四、某公司是否认定自首

钟某某主动投案并如实供述犯罪事实，被告人周某某、李某在公安机关立案侦查前主动供述犯罪事实，刘某某、孙某某经公安机关通知到案接受讯问并如实供述犯罪事实，均构成自首。被告某公司因其负责的主管人员自首，也构成自首，依法可以从轻处罚。

编写人：四川省宜宾市中级人民法院 康艳秋

四川省宜宾市叙州区人民法院 张静之

(六) 危害税收征管罪

单位犯逃税罪的应纳税种及税额认定

——置业公司、程某逃税案

【案件基本信息】